



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2005 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2024-125994225- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2005).*”

La presentación de fecha 19 de noviembre de 2024 mediante la cual PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. notificó la adquisición de la totalidad de los derechos y obligaciones de YPF S.A. sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera *Escalante – El Trébol*.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-05449376-APN-SCE#ANC), emitido el 15 de enero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición de la totalidad de los derechos y obligaciones de YPF S.A. sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera *Escalante – El Trébol*, ubicada en la provincia de Chubut, por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. La adquisición comprende ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza

y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados con la Concesión.

PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. es una sociedad cuyas actividades principales consisten en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas, y la prestación de servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera.

YPF S.A. es una empresa con participación estatal mayoritaria cuya actividad está centrada en el sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 15 de noviembre de 2024 y su notificación se realizó el 19 de noviembre de 2024. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la adquisición de la concesión de explotación del área *Escalante – El Trébol* por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión tras analizar las relaciones verticales que presenta la operación entre los servicios e insumos petroleros ofrecidos por el grupo comprador y los mercados de exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural aguas abajo. El Dictamen identifica relaciones verticales en los mercados de servicios de operación y mantenimiento, obras *upstream*, fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo, productos químicos para la industria hidrocarburífera y servicios medioambientales.

La Secretaría concluye que, dado que las participaciones de mercado tanto aguas arriba como aguas abajo no superan el 30% en ninguna de las relaciones verticales verificadas, y considerando la participación marginal que obtendrá PECOM en los mercados de petróleo crudo y gas natural, no se advierten riesgos de daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados afectados.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 15 de enero de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición de la totalidad de los derechos y obligaciones de YPF S.A. sobre la concesión de explotación del área hidrocarburífera *Escalante – El Trébol* por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese la presente Resolución y el Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas (RE-2026-05449376-APN-SCE#ANC) a PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-125994225- -APN-DR#CNDC, caratulado: "PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.2005).

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición de la totalidad de los derechos y obligaciones de YPF S.A. ("YPF") sobre la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera *Escalante – El Trébol* (la "Concesión") así como de ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o que se encuentran afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados con la Concesión por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. ("PECOM").
2. La mecánica de la operación se instrumenta a través de un acuerdo de cesión celebrado entre PECOM e YPF, a través del cual la segunda cede a la primera el 100% de la titularidad de la Concesión. En forma previa a la presente operación, la titularidad de la Concesión correspondía integralmente a YPF.
3. PECOM es una sociedad registrada en el país y sus actividades principales consisten en (i) la prestación de servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas; y (ii) la prestación de servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera.
4. YPF es la compañía de energía más grande de la Argentina, a través de sus numerosas subsidiarias participa en todos los eslabones de la industria petrolera y gasífera (exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural). También ha incursionado en la generación de energía eléctrica a través de tecnologías convencionales y renovables. YPF es controlada en última instancia por el Estado Nacional.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 15 de noviembre de 2024 y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 19 de noviembre de 2024 (ingreso de la presentación inicial el 15 de noviembre de 2024, fuera del horario de atención).

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 19 de noviembre de 2024, PECOM notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
9. El 25 de noviembre de 2024, la ex CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
10. El 2 de diciembre de 2024, tras analizar la presentación efectuada se consideró que la operación se encuentra excluida del *Procedimiento Sumario* (PROSUM), y que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a los notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC se interrumpe en ese acto y, que quedará suspendido hasta tanto las partes presenten el formulario F1, den respuesta a las observaciones del formulario F0 y hasta la última presentación que las partes notificantes. El requerimiento fue notificado el 3 de diciembre de 2024.
11. El 13 de noviembre de 2025, la parte notificante dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 13 de noviembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la Operación

13. La operación consiste en la adquisición de la totalidad de los derechos y obligaciones de YPF sobre la Concesión de explotación sobre el área *Escalante – El Trébol* ubicada en la provincia de Chubut por parte de PECOM.
14. La operación notificada implica el ingreso de PECOM al mercado de extracción y explotación de hidrocarburos, en el que no desarrolla ninguna actividad ni por su cuenta ni en asociación con terceras partes.
15. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 23 de enero de 2024, la ex Secretaria de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

**Tabla 1| Actividades desarrolladas por las empresas afectadas
la República Argentina**

Empresa	Actividad
<i>Grupo comprador</i>	
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.	Servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas.
	Servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera, también llamadas obras <i>upstream</i> .
	Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo.
	Elaboración y suministro de productos químicos para la industria hidrocarburífera.
MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados.
	Extracción, transformación, producción y elaboración de frutos, productos y subproductos de las explotaciones agropecuarias.
	Industrialización, preparación, venta, distribución, transporte, depósito y/o almacenaje de productos de consumo masivo -productos alimenticios para consumo humano y animal, productos de cuidado e higiene personal, para el cuidado de la salud de venta libre y/o para la limpieza del hogar.
MOLINOS AGRO S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
	Industrialización de oleaginosas.
	Servicios de acopio y acondicionamiento de cereales, oleaginosas y forrajeras.
VIÑA COBOS S.A.	Elaboración de vinos y actividad de bodega.
PATAGONIA BIO ENERGÍA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel.
NEGOCIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIODIESEL DE RENOVA S.A.	Producción y comercialización de biodiésel y glicerina cruda vegetal.
TEL3 S.A.U.	Desarrollo de proyectos de ingeniería y construcciones de obras de infraestructura eléctrica de alta y extra alta tensión y las telecomunicaciones.
PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.U.	Servicios medioambientales a operadoras de concesiones de explotación de hidrocarburos.
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. – JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C.A. – HUASI CONSTRUCCIONES S.R.L. – U.T.	Unión Transitoria cuyo objeto es la ejecución de la obra denominada PCK2-3000-C-W000-Process Plant EPC (Sal de Vida Lithium Brine Project EPC Services).
GOYAIKE S.A.A.C.I Y F.	Actividad ganadera -bovina y ovina-.
	Secado de semen en ganado bovino y equino, clonación, fertilización in vitro y trasplante embrionario.

	Actividades de siembra y cosecha de trigo pan, trigo candeal, cebada, soja y maíz.
	Elaboración y comercialización de cremas heladas, helados, postres y dulce de leche.
CONUAR S.A.	Producción y comercialización de elementos combustibles nucleares y ejecución de las actividades vinculadas.
	Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios en el ámbito nuclear.
	Producción y comercialización de toda clase de bienes y servicios relacionados con la industria eléctrica, servicios diversos en instalaciones nucleares y plantas generadoras de energía eléctrica.
PCFG ADVISORY S.A.	Prestación de servicios administrativos, contables, legales y de gestión, mandatos y representaciones.
PAUEN S.A.	Actividades inmobiliarias.
	Operaciones financieras y de inversión.
<i>Objeto</i>	
100% de la Concesión de explotación del área <i>Escalante – El Trébol</i> ubicada en la cuenca del Golfo San Jorge de la provincia de Chubut	Totalidad de los derechos y obligaciones sobre la Concesión de explotación del área <i>Escalante – El Trébol</i> con una superficie de 290 km ² destinada a la producción petróleo crudo y gas natural, así como de ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o se encuentran afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en ella, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados con la Concesión.

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante

16. Dadas las actividades descriptas, la operación presentaría relaciones verticales entre los diversos insumos y servicios petroleros prestados por el grupo comprador —en particular, por PECOM y PECOM SERVICIOS AMBIENTALES— previo a la operación² y los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y de gas natural, por otro.
17. Estos últimos dos mercados fueron previamente definidos por la ex CNDC³ y son de alcance nacional. En la sección a continuación, se analizarán las actividades del grupo comprador que involucran la oferta de insumos y servicios petroleros.

² Dichos servicios son: (i) Servicios de operación y mantenimiento de áreas hidrocarburíferas; (ii) Servicios de ingeniería y construcción de proyectos de infraestructura para las industrias hidrocarburíferas, eléctrica y minera; (iii) Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo; (iv) Elaboración y suministro de productos químicos para la industria hidrocarburífera y (v) Servicios medioambientales a operadoras de concesiones de explotación de hidrocarburos.

³ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen CNDC 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: “EXXONMOBIL

18. De este modo, se identifican diez (10) relaciones verticales como consecuencia de la operación:

Tabla 2 | Relaciones verticales identificadas

<i>Aguas arriba</i>	<i>Aguas abajo</i>
Servicios de operación y mantenimiento	Exploración y explotación de petróleo crudo
Servicios de operación y mantenimiento	Exploración y explotación de gas natural
Obras <i>upstream</i>	Exploración y explotación de petróleo crudo
Obras <i>upstream</i>	Exploración y explotación de gas natural
Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo	Exploración y explotación de petróleo crudo
Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo	Exploración y explotación de gas natural
Exploración y explotación de petróleo crudo	Elaboración de productos químicos para la industria hidrocarburífera
Exploración y explotación de gas natural	Elaboración de productos químicos para la industria hidrocarburífera
Exploración y explotación de petróleo crudo	Servicios medioambientales
Exploración y explotación de gas natural	Servicios medioambientales

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante

INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N.º 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC -IF-38056898-APN-CNDC#MP-, del 8 de agosto de 2018, integrante de la Resolución-RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT-, del 13 de septiembre de 2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- -APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 1346)".

III.2. Definición de los mercados relevantes de la operación

III.2.1. Servicios de operación y de mantenimiento

19. Tal como ya fue definido anteriormente por la ex CNDC,⁴ los servicios de operación y mantenimiento son servicios de trabajo de campo que comprenden el apoyo y consultoría para las operaciones en superficie con el fin de proveer información a los ingenieros de producción y depósito durante la fase madura de la producción. Los servicios de campo pueden ser proporcionados durante la etapa de producción de un pozo a fin de mantener las instalaciones de superficie o para determinar las tasas de producción para el monitoreo de reservas y análisis de rendimiento del pozo.
20. Los servicios de operación se definen como todos los servicios de operación de un yacimiento hidrocarburífero en la etapa de producción, los cuales abarcan, entre otras actividades, la operación de pozos, unidades intermedias de separación, instalaciones de superficies y plantas de tratamiento y despacho, entre otras. Las empresas que actúan en este segmento deben procurar la optimización de los procesos, aplicando estrategias de gestión y nuevas tecnologías.
21. Por otro lado, los servicios de mantenimiento involucran la ejecución de todas aquellas intervenciones realizadas desde la boca del pozo hasta el punto de venta para mantener la funcionalidad de los procesos, equipos e instalaciones de superficie, las cuales abarcan tareas de mantenimiento mecánico, eléctrico y de instrumentación, tanto correctivo como preventivos, a través de una gama completa de servicios realizados con diversas especialidades y equipos auxiliares a las instalaciones de superficie.
22. Según indicó la notificante, la prestación de servicios de operación y de mantenimiento es la actividad principal de PECOM.
23. Las compañías que son concesionarias de áreas hidrocarburíferas tercerizan toda o una gran parte de la operación y del mantenimiento de sus explotaciones a sociedades especializadas en este segmento, como es el caso de PECOM, reservándose para sí actividades de análisis y exploración geológica y de dirección de ciertos aspectos estratégicos de las actividades de producción y comercialización de los hidrocarburos producidos.
24. Conforme a la naturaleza de la actividad económica, —las empresas de operación y mantenimiento brindan sus servicios en las zonas de explotación de gas y petróleo en la zona geográfica en la que se requieran— y como se ha considerado en antecedentes de la ex CNDC,⁵ se considera que el alcance geográfico de este mercado es nacional.

⁴ Dictamen CNDC 985/2013 de fecha 5 de abril de 2013, correspondiente al Expedientes N.º S01:0154216/2010, caratulado “SCHLUMBERGER S.A. Y ASTORG PARTNERS SAS S/ NOTIFICACIÓN, ARTÍCULO 8º LEY N.º 25.156 (CONC. 817)”; Dictamen CNDC 986 de fecha 5 de abril del 2013 correspondiente al Expedientes N.º S01:0244899/2010, caratulado “SCHLUMBERGER LIMITED Y SMITH INTERNATIONAL S/ NOTIFICACIÓN, ARTÍCULO 8º LEY N.º 25.156 (CONC. 838)”.

⁵ Dictamen CNDC -IF-2019-102929490-APN-CNDC#MPYT- emitido el 19 de noviembre de 2019 en el marco del Expediente N.º EX-2018-57157573-APN-DGD#MPYT caratulado “CONC.1662 – PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442” autorizado por RESOL-2020-5-APN-SCI#MDP de fecha 17 de enero de 2020.

III.2.2. Servicios de ingeniería y construcción o servicios de obras *upstream*

25. Los servicios de obras *upstream* comprenden la provisión integral de actividades de ingeniería, construcción y montaje necesarias para la puesta en marcha y operación de instalaciones de producción de hidrocarburos. En concreto, incluye el diseño y la ejecución de la infraestructura capaz de procesar y transportar hidrocarburos con los fines de permitir la explotación de un yacimiento y también de las obras civiles complementarias, eléctricas y de instrumentación y control.
26. Los demandantes de estos servicios son principalmente empresas operadoras y son servicios contratados por medio de licitaciones⁶. Respecto de la sustitución por el lado de la demanda, una empresa productora podría cambiar de proveedor si éste ofrece mejores condiciones de precios, plazos y tecnologías.
27. PECOM participa de este segmento ofreciendo soluciones integrales que involucran el desarrollo de la ingeniería, el suministro de los equipos y materiales y la ejecución de la construcción y puesta en marcha de las obras encomendadas en gasoductos y oleoductos, redes de distribución de gas, plantas de procesamiento primario y minero, entre otros.
28. El alcance geográfico de este mercado se considerará nacional por la naturaleza de la actividad económica —las empresas de obras *upstream* brindan sus servicios en las zonas de explotación de gas y petróleo en la zona geográfica en la que se requieran—.

III.2.3. Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de sistemas de levantamiento artificial

29. Tal como ya ha definido anteriormente la ex CNDC,⁷ el levantamiento artificial describe varios métodos utilizados para aumentar la presión dentro del yacimiento cuando la presión natural no es lo suficientemente fuerte como para empujar el petróleo a la superficie, obteniendo así una mayor tasa de producción del pozo.
30. Existen al menos seis (6) tipos principales de sistemas de levantamiento artificial, considerados técnicamente distintos y no sustitutivos entre sí, en determinadas condiciones. Estos son: (i) bombas de émbolo o mecánicas (BM), (ii) bombas hidráulicas, (iii) bombas de cavidad progresiva (PCP), (iv) bombas electrosumergibles (ESP), (v) equipos de levantamiento a base de gas (*gas lift*) y (vi) equipos de elevación con émbolo (*plunger lift*).
31. La decisión de escoger uno u otro de estos sistemas varían en función de las características del pozo, del yacimiento, de las instalaciones disponibles y del plan de desarrollo de cada operador.

⁶ Dictamen CNDC -IF-2019-102929490-APN-CNDC#MPYT, emitido el 19 de noviembre de 2019 en el marco del Expediente N.º EX-2018-57157573-APN-DGD#MPYT caratulado “CONC.1662 – PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442” y autorizado por RESOL-2020-5-APN-SCI#MDP de fecha 17 de enero de 2020.

⁷ Dictamen CNDC -IF-2021-07776876-APN-CNDC#MDP- de fecha 28 de enero de 2021, correspondiente al Expediente EX-2020-59700630- -APN-DR#CNDC, caratulado “CONC.1728 - ROCKWELL AUTOMATION, INC. Y SCHLUMBERGER LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 9º DE LA LEY N.º 27.442” autorizado por RESOL-2021-132-APN-SCI#MDP de fecha 9 de febrero de 2021.

32. Las PCP constituyen un tipo particular de sistema de bombeo artificial, que utiliza un estator y un rotor de acero para desplazar fluidos hacia la superficie. Este sistema es especialmente útil en pozos que presentan alta viscosidad o producción con arena.
33. Las bombas PCP para levantamiento artificial han sido consideradas en otra oportunidad por la ex CNDC como un mercado separado respecto de otros productos basados en tecnología PCP para aplicaciones industriales debido a la ausencia de intercambiabilidad entre ellos, pese a compartir una base tecnológica común⁸.
34. PECOM participa en la fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo a través de la fabricación de PCP y BM.
35. Desde una perspectiva geográfica, el mercado relevante se delimita como nacional en base a antecedentes de la ex CNDC⁹ y en función de las características de competencia entre las empresas oferentes y los procesos licitatorios que las empresas demandantes, las operadoras, suelen seguir para la adquisición de este tipo de productos.

III.2.4. Productos químicos para la industria hidrocarburífera

36. Los productos químicos para la industria hidrocarburífera abarcan, en términos generales, todos aquellos compuestos y formulaciones diseñados para mejorar la eficiencia, seguridad y continuidad operativa en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración y perforación, hasta la producción, el transporte y la refinación.
37. A los fines del análisis, estos productos pueden dividirse en tres grandes segmentos, diferenciados según la función que cumplen los productos en cuestión: (i) los químicos de producción (QP); (ii) los químicos para la construcción de pozos y (iii) productos destinados a operaciones *midstream* y *downstream*.
38. Los QP de petróleo, como fueran definido en dictámenes previos de la ex CNDC,¹⁰ se utilizan para mejorar el flujo de hidrocarburos del pozo mediante la eliminación de la parafina, la escala y otros subproductos encontrados durante el proceso de producción, la eliminación de corte de perforación del sistema de líquidos, y recolección, tratamiento y eliminación de los residuos de perforación. Comprenden productos destinados a garantizar la integridad de los equipos de superficie y subsuelo, facilitar la separación de fases —agua, petróleo y gas—, mejorar el flujo de los hidrocarburos en las instalaciones y en algunos casos aumentar la recuperación del yacimiento mediante técnicas de recuperación secundaria o terciaria —*Enhanced Oil Recovery*—. Dentro de este segmento se pueden agrupar los inhibidores de corrosión, de hidratos, de incrustaciones y parafinas, de fricción y ruptores de emulsiones, entre otros.
39. En segundo lugar, los químicos utilizados en la construcción de pozos incluyen los productos aplicados durante las etapas de perforación, fractura, acidificación y

⁸ Dictamen CNDC 1045 de fecha 14 de febrero de 2014, correspondiente al Expediente N.º 801: 0048601/2013, caratulado “ROBBINS & MYERS, INC. y NATIONAL OILWELL VARCO, INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25156 (CONC. 1053)”.

⁹ Ídem anterior.

¹⁰ Dictamen CNDC 985 de fecha 5 de abril de 2013, correspondiente al Expediente N.º S01:0154216/2010, caratulado “SCHLUMBERGER S.A. Y ASTORG PARTNERS SAS S/ NOTIFICACIÓN, ARTÍCULO 8º LEY N º 25.156 (CONC. 817)”.

cementación, cuya función principal es permitir la apertura del pozo, estabilizar la formación y asegurar un sellado adecuado para su operación.

40. Por último, existe un conjunto adicional de productos destinados a operaciones *midstream* y *downstream* como los químicos utilizados en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos y aditivos empleados en los procesos de refinación.
41. En el caso particular de PECOM, su actividad se limita exclusivamente al segmento de químicos de producción. Fabrica y comercializa bactericidas —controlan el crecimiento de microorganismos perjudiciales—; desemulsionantes —facilitan la separación de crudo y agua en las plantas de tratamiento—; dispersantes —mantienen los sólidos en suspensión evitando su acumulación y posterior obstrucción de las líneas—; inhibidores de corrosión —protegen la integridad de las instalaciones metálicas—; inhibidores de hidratos —previenen la formación de cristales sólidos de gas y agua en condiciones de alta presión y baja temperatura—; inhibidores de incrustaciones y parafinas —evitan la formación de partículas que pueden reducir o bloquear el flujo del hidrocarburo—; reductores de fricción —disminuyen la pérdida de presión en los sistemas de bombeo— y ruptores de emulsiones —diseñados para desestabilizar emulsiones persistentes que no responden a tratamientos convencionales—.
42. El mercado geográfico relevante se delimita como nacional en función de las características de competencia entre las empresas oferentes y los procesos licitatorios que las empresas demandantes —operadoras— suelen seguir para la adquisición de este tipo de productos.

III.2.5. Servicios medioambientales

43. Los servicios medioambientales son servicios prestados, de forma integral o modular, para mejorar procesos de producción mediante tratamientos de separación.
44. Como ya ha sido definido por la ex CNDC en otros dictámenes,¹¹ los servicios ambientales involucran una amplia gama de equipos de superficie y servicios utilizados para eliminar cortes de perforación del sistema de líquidos¹² y recolectar, tratar y eliminar los residuos de perforación y producción. Principalmente, consisten en el tratamiento de *slop oil* -petróleo de desecho o mezcla recuperada del proceso de refinación— y fluidos oleosos, sistemas automatizados de limpieza de tanques y equipos de almacenamiento y servicios de recolección, clasificación y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos —lodos de perforación, recortes, aceites usados—; tratamiento de aguas de proceso y remediación de suelos y aguas. Dichos servicios minimizan los residuos y recuperan petróleo en calidad de venta y agua en calidad de utilización o reinyección, a través de tratamientos de separación.

¹¹ Dictamen 985 de fecha 5 de abril de 2013, correspondiente al Expediente N.º S01:0154216/2010, caratulado “SCHLUMBERGER S.A. Y ASTORG PARTNERS SAS S/ NOTIFICACIÓN, ARTÍCULO 8º LEY N.º 25.156 (CONC. 817)”; Dictamen CNDC 986 correspondiente al Expedientes N.º S01:0244899/2010, caratulado “SCHLUMBERGER LIMITED Y SMITH INTERNATIONAL S/ NOTIFICACIÓN, ARTÍCULO 8º LEY N.º 25.156 (CONC. 838)”.

¹² Relacionado a la remoción de la roca y demás sedimentos que se desprenden por la molienda y corte de a broca de perforación y afectan el sistema de fluidos.

45. Los principales clientes son empresas operadoras de concesiones de explotación de hidrocarburos que demandan estos servicios para asegurar el adecuado manejo de los aspectos medioambientales en sus operaciones.
46. Desde una perspectiva geográfica, el mercado se delimitará como nacional en función de las características de competencia entre las empresas oferentes y los procesos licitatorios que las demandantes —operadoras— suelen seguir para la adquisición de este tipo de servicios.
47. El grupo comprador tiene participación en este segmento a través de PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES cuya actividad es la prestación de este tipo de servicios.

III.3. Análisis de los efectos económicos verticales de la operación

III.3.1. Mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural

48. A continuación, en la Tabla 3 y Tabla 4, se presentan las participaciones de la producción de petróleo crudo y gas natural del área de la concesión objeto, respectivamente.

Tabla 3 | Participaciones de mercado en la producción de petróleo crudo en m³, período 2021-2023

Petróleo crudo	2022		2023		2024	
	m3	%	m3	%	m3	%
<i>Escalante - El Trébol</i>	292.113	0,86%	314.177	0,85%	263.281	0,65%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

Fuente: SCE en base a Secretaría de Energía (SE).

Tabla 4 | Participaciones de mercado en la producción de gas natural en miles de m³ (Mm³), período 2021-2023

Gas natural	2022		2023		2024	
	Mm3	%	Mm3	%	Mm3	%
<i>Escalante - El Trébol</i>	3.016	0,006%	1.920	0,004%	1.885	0,004%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: SCE en base a SE.

49. En las tablas previas se puede observar que la participación que obtendrá PECOM en los mercados de petróleo crudo y gas natural producto de la presente operación será marginal —menor a 1% para todo el período analizado—.
50. Adicionalmente, en la concesión de explotación sobre el área *Escalante – El Trébol* existen 2.023 reservas de petróleo comprobadas, 939 reservas probables y 61 reservas

posibles, medidas en miles de metros cúbicos (Mm³) al 31 de diciembre de 2023, según datos de la Secretaría de Energía.¹³

51. La participación de mercado medida en reservas comprobadas de petróleo alcanza el 0,4239% respecto del total de reservas comprobadas del país, evidenciando la poca relevancia en el mercado.
52. En cuanto a las reservas de gas, en el área existen 8 reservas comprobadas y 3 reservas probables, medidas en millones de metros cúbicos (MMm³) para 2023, también según datos de la Secretaría de Energía.¹⁴
53. La participación de mercado medida en reservas comprobadas de gas natural alcanza el 0,0016% respecto del total del país de reservas comprobadas para el año 2023, por lo que no reviste entidad desde el punto de vista de la competencia.
54. Los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural son dos de los mercados *aguas abajo* de los productos y servicios petroleros que brinda PECOM.

III.3.2. Servicios de operación y de mantenimiento

55. Como se desarrolló previamente, la operación presenta relaciones verticales entre los servicios de operación y de mantenimiento *aguas arriba* y los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y de exploración y explotación de gas, por otro, *aguas abajo*.
56. La Tabla 5 presenta las participaciones de dicho mercado estimadas por la parte notificante¹⁵ para el período 2021-2023.

Tabla 5 | Participaciones de mercado de servicios de operación y de mantenimiento, período 2021-2023

Empresa	Participación		
	2021	2022	2023
PECOM	24%	23%	23%
AESA	17%	20%	20%
ENSI	9%	10%	10%
MANPETROL	5%	5%	5%
PETROSAR	5%	4%	4%
ING. SIMA	3%	2%	2%
PETROGAS	3%	-	-
HUINOIL	3%	2%	2%
BURGWARDT	2%	-	-

¹³ Presentados por la parte notificante y disponibles en el sitio web de la Secretaría de Energía.

¹⁴ Ídem anterior.

¹⁵ En base a información disponible y estimaciones realizadas por la notificante, sin considerar las actividades desarrolladas para el segmento compresión y generación eléctrica, ya que PECOM no participa en ellos.

OTROS	29%	34%	34%
TOTAL	100%	100%	100%

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante.

57. En función de la tabla precedente, se observa que en el segmento *aguas arriba* de servicios de operación y mantenimiento, PECOM tiene una participación de 23% para el año 2023, siguiéndola empresas como AESA (20%), ENSI (10%), MANPETROL (5%), entre otras.

III.3.3. Servicios de ingeniería y construcción u obras *upstream*

58. Asimismo, la operación presenta relaciones verticales entre las obras *upstream*, segmento *aguas arriba*, y los mercados de exploración y explotación de petróleo y de exploración y explotación de gas, por separado, ambos mercados *aguas abajo*.
59. La Tabla 6 presenta las participaciones de dicho mercado estimadas por la parte notificante¹⁶ para el período 2021-2023.

Tabla 6 | Participaciones de mercado de obras *upstream*, período 2021-2023

Empresa	2021		2022		2023	
	USD	%	USD	%	USD	%
VICTOR CONTRERAS	12.700.000	2%	53.100.000	2%	147.897.000	20%
CONTRERA HERMANOS	58.876.987	7%	30.000.000	1%	96.900.000	13%
PECOM	98.127.437	13%	279.938.282	10%	80.923.952	11%
AESA	400.000.000	51%	165.300.000	6%	67.376.000	9%
TECHINT	29.223.716	4%	1.112.000.000	38%	--	0%
SACDE	170.581	0%	850.000.000	29%	--	0%
OPS	18.121.452	2%	351.300.000	12%	--	0%
OTROS	168.012.239	21%	98.799.617	3%	355.240.000	47%
TOTAL	785.232.412	100%	2.940.437.899	100%	748.336.952	100%

Fuente: SCE sobre la base de información aportada por la parte notificante.

60. Según la tabla precedente, PECOM tiene una participación de 11% en el mercado de obras *upstream*, ubicándose en tercer lugar, luego de VICTOR CONTRERAS (20%) y CONTRERA HERMANOS (13%), en 2023 que imposibilitan que PECOM pueda realizar un cierre anticompetitivo de mercado.

¹⁶ En base a información disponible y estimaciones realizadas por la notificante, sin considerar las actividades desarrolladas para el segmento compresión y generación eléctrica, ya que PECOM no participa en ellos.

III.3.4. Fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial

61. Se observa otra relación vertical entre la fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial *aguas arriba* y los mercados *aguas abajo* de exploración y explotación de petróleo y gas, por separado.
62. Según información provista por la parte notificante, en este segmento participan todas empresas extranjeras,¹⁷ las empresas SCHLUMBERGER y WEATHERFORD, las cuales fabrican, entre otras, los dos tipos de bombas que hace PECOM —BM y PCP—. La primera emplea aproximadamente a 95.000 personas, pero no posee planta en el país; la segunda, emplea a 18.000 aproximadamente y fabrica localmente. NETZSCH es otra empresa, aunque más pequeña, con 4.700 empleados, que produce bombas PCP. Asimismo, existen más compañías en el mercado como BAKER HUGHES, HALLIBURTON, y NOVOMET, las cuales se especializan en otros tipos de equipos de bombeo artificial de petróleo o controladores de levantamiento artificial.
63. Conforme a la información y estimaciones realizadas y compartidas por PECOM, la participación de mercado que posee la compradora se encuentra entre el 7-10% para el período 2021-2023 en la fabricación de equipos de bombeo artificial de petróleo.

III.3.5. Productos químicos para la industria hidrocarburífera

64. Acorde con lo desarrollado en el apartado anterior, se genera otra relación vertical entre la fabricación de productos químicos para la industria hidrocarburífera *aguas arriba* y los mercados *aguas abajo* de exploración y explotación de petróleo y gas, por separado.
65. Este segmento, según información estimada, recabada y compartida por la parte notificante, se encuentra conformado por tres tipos de empresas: (i) las principales compañías internacionales de servicios petroleros, con portafolios diversificados e integrados con sus diferentes líneas de negocio (*Drilling, Fractura, Cementing*); (ii) grandes fabricantes con presencia en múltiples industrias, con foco en el producto y (iii) PyMEs con productos y desarrollos puntuales con foco en menor costo.
66. En el primer grupo se encuentran SCHLUMBERGER, BAKER HUGHES, y HALLIBURTON, los cuales elaboran la mayor cantidad de productos químicos para su uso en hidrocarburos. En el segundo hay más empresas extranjeras como CLARIANT, BUCKMAN, DOW, BASF y SNF. Mientras que en el tercer grupo existen empresas nacionales mucho más pequeñas como ISI y LUBCHEM. En los tres casos, todas las empresas fabrican los QP que fabrica PECOM, utilizados para garantizar la integridad de los equipos de superficie y subsuelo, facilitar la separación de agua, petróleo y gas, mejorar el flujo de los hidrocarburos en las instalaciones y en algunos casos aumentar la recuperación del yacimiento.
67. Según estimaciones realizadas por la parte notificante, la participación de mercado de PECOM estuvo entre 17-20% en el período 2021-2023 para el caso de elaboración los productos químicos para la industria hidrocarburífera.

¹⁷ Aquellas cuya casa matriz se encuentra en el exterior.

III.3.6. Servicios ambientales

68. Otras relaciones verticales ya mencionadas son las correspondientes al segmento de servicios medioambientales *aguas abajo* y los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas *aguas arriba*, por separado.
69. Empresas que realizan esta actividad son CONTRINI HNOS., AUTOMAT ARGENTINA, BORG ARGENTINA S.A. (Ex BEFESA), DSL S.A., JMB AMBIENTAL, POLYAR-SEGAR y VAIRO S.A., las cuales han participado como competidores de la compradora en procesos licitatorios entre 2021 y 2023.
70. Según informó el grupo comprador, en base a la información disponible a su alcance y estimaciones realizadas por ellos mismos a partir de datos no oficiales, las participaciones de mercado de PECOM SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES no superaron el 17% en el período 2021-2023.
71. Adicionalmente, la notificante indica que este segmento representa una parte menor en las actividades y ventas de PECOM, encontrándose actualmente en proceso de venta su unidad de negocios.

III.3.7. Conclusiones respecto a efectos verticales

72. Según los Lineamientos, *“... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”*.
73. En consecuencia, atento a que las participaciones de mercado, tanto *aguas arriba* como *aguas abajo*, no superan el 30% en ninguna de las diez relaciones verticales verificadas y que, en ese marco, no se observan participaciones relevantes que permitan inferir capacidad e incentivos para estrategias de cierre —ya sea por restricción de insumos o por cierre de demanda—, puede concluirse que no se advierten riesgos de daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados afectados.
74. De acuerdo con todo lo expuesto en las secciones precedentes y considerando los Lineamientos, la operación bajo análisis no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general y tampoco tiene entidad suficiente para generar efectos anticompetitivos, ni horizontales ni verticales, por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.4. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

75. Esta SCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por parte notificante.

IV CONCLUSIONES

76. Esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

77. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en consistente en la adquisición de la totalidad de los derechos y obligaciones sobre la concesión de explotación sobre el área hidrocarburífera *Escalante – El Trébol* así como de ciertos activos que se encuentran dentro del área y/o que se encuentran afectados a los trabajos, actividades, operación o explotación en la misma, información hidrocarburífera, derechos contractuales, administrativos, legales o de otra naturaleza y todos los acuerdos y otros compromisos en curso relacionados por parte de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de misma norma.
78. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2005 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.